TT	Nội dung trả lời	Điểm
	Câu 1: Dân sự	
1.	**Những việc cần làm để xác định lỗi và trách nhiệm gây ra sự cố?** - Theo Điều 57 Luật xây dựng 2003, trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có quyền i. "Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình" ii.Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết - Điều 2, Nghị định 209 cũng khẳng định chủ đầu tư có quyền " tổ chức kiểm định lại chất lượng công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng" Vì vậy, trong trường hợp này, công ty A có quyền yêu cầu các bên liên quan hợp tác để xác định nguyên nhân và tìm ra bên chịu trách nhiệm đối với sự cố. Nếu các bên không hợp tác hoặc không xác định được, công ty A có quyền mời một tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng ("Tổ tư vấn") để kiểm định chất lượng công trình, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và lỗi tương ứng của các bên liên quan. Cần lưu ý rằng, nhà thầu C chỉ là nhà thầu phụ nên trong trường hợp sự cố xảy ra do lỗi của bên thiết kế phần mái thì công ty B vẫn phải chịu trách nhiệm giữa công ty A trong việc khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại.	1
2	**Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được thì công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào để yêu cầu booif thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?** Sau khi đã xác định được lỗi của bên gây ra sự cố như đã nêu tại câu 1 trên đây mà công ty A đã thông báo cho họ để khắc phục và nếu họ không khắc phục thì công ty sẽ thuê công ty khác tiến hành khắc phục sự cố và khởi kiện ra cơ quan tài phán có thẩm quyền yêu cầu Công ty gây ra sự cố bồi thường thiệt hại. Cụ thể: Nếu xác định lỗi là của công ty C thì công ty A có quyền khởi kiện công ty B. Trong trường hợp này, công ty B sẽ là bị đơn, Công ty C là người có	1

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ